



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL

0801353-40.2017.8.14.0015

MONITÓRIA (40)

Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501-A, NELSON PILLA FILHO - RS41666, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

Nome: BANCO DO BRASIL SA

Endereço: Banco do Brasil (Sede III), S/N, SBS Quadra 4 Bloco c Lote 32, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901

Advogado(s) do reclamante: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, NELSON PILLA FILHO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

Advogado do(a) REQUERIDO: ANTONIO MOREIRA DE SOUZA NETO - PA25118

Nome: A. A. DE ARAUJO LOCACAO - ME

Endereço: Vila Irmã Adelaide, 572, - de 457/458 a 730/731, Caiçara, CASTANHAL - PA - CEP: 68744-620

Nome: RANIERE LOPES DE ARAUJO

Endereço: Travessa Ipiranga, 74, Cristo Redentor, CASTANHAL - PA - CEP: 68742-340

Advogado(s) do reclamado: ANTONIO MOREIRA DE SOUZA NETO

SENTENÇA

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos contra sentença proferida por este juízo. Em síntese, sustenta a ocorrência de contradição ao julgar procedente os embargos a ação monitória e em seguida, fazer constar a intimação para pagamento sob pena de acréscimo de multa de 10%.

Vieram os autos conclusos.

Era o que cabia relatar.

Passo à fundamentação.

Com razão o embargante, trata-se de mero erro material, pois, a dívida foi declarada extinta pela ocorrência da prescrição, assim, deve ser excluída a parte final do dispositivo, mantendo-se integralmente os demais termos.

Assim, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO estritamente para excluir a parte final da sentença em que consta “Transitada em julgado, intime-se o réu para no prazo de quinze dias para pagar o montante da condenação (principal atualizado e honorários advocatícios) e custas, previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil, tudo sob pena do acréscimo de multa de 10%.”, mantendo-se integralmente quanto aos demais termos.

Intime-se as partes. Em prosseguimento, intime-se o apelado para contrarrazões e em seguida, sem nova conclusão, remeta-se ao TJPA.

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(Assinado eletronicamente)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA